وزارة الدفـــــــاع
فرع التمويـــــــــن
إدارة / نوادى وفنادق القوات المسلحة

مصر Egypt
الشهيد
٥ جنيه LE 5

عقد تقديم عمل فنى (مقاولة أعمال)
رقم (.........١٧...................)

إنه فى يوم الاثنين الموافق ٢ / ٣ / ٢٠٢٦ تم إبرام هذا العقد بين كلاً من:

أولاً: وزارة الدفاع إدارة/نوادي وفنادق القوات المسلحة ومقرها ١٩ ش بن فضلان متفرع من ش الطيران / رابعة العدوية – مدينة نصر بصفتها المتعاقد وهي الجهة المعنية المستفيدة من عملية اعمال رفع كفاءة بنادى اكتوبر الرياضى ٢ للقوات المسلحة ويمثلها قانوناً فى التوقيع على هذا العقد السيد لواء أح / أمجد محمد عبد ربه بصفته مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة رقم التسجيل الضريبى: ٦٣٦١٠٠٤٧٢ الوحدة الحسابية المركزية

(طرف أول)

ثانياً: مكتب / شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات الكائن مقرها قطعة ٣٣ – المجاورة ٢ – الحى ١ / قسم مدينة بدر / القاهرة وشكلها القانوني أفراد والمصنفة ومسجلة ويمثلها السيد/ وليد عبدالفتاح عبدالمطلب .

(طرف ثاني)

تمهيد

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على مناقصة محدودة وذلك بغرض **أعمال رفع كفاءة بنادى اكتوبر الرياضى ٢** وعلى ضوء الدراسة التحليلية والجدوى الاقتصادية ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات و(العطاء / العرض) المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول.

وفى ضوء اعتماد السلطة المختصة ....، المفوض عنه .... بالقرار رقم الصادر في .... لإجراءات طرح العملية رقم ......١٧....... بتاريخ .... وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما، (والإعلان / الدعوة / لطلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ .... بشأن المناقصة (المحدودة) (............ لسنة ....) للتعاقد على أعمال رفع كفاءة بنادى إكتوبر الرياضى ٢ ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المعقودة يوم ....، الموافق .... من قبول (العطاء / العرض) المقدم من الطرف الثانى **بمبلغ (٥,٨٨١,٦٨٥ ج) فقط خمسة مليون ثمانمائة واحد وثمانون ألف وستمائة خمسة وثمانون جنيه لا غير**، والذي تمت الترسية عليه، باعتباره (الأفضل شروطاً والأقل سعراً / الذى تم ترجيحه بنظام النقاط) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ.................

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على الآتى:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناء عليها و(العطاء/ العرض) المقدم من الطرف الثانى والمقبول من الطرف الأول ، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر (لجنة البت في المناقصة) رقم (.......... لسنة ٢٠٢٤)، وأمر الاسناد رقم ...١٧......المؤرخ ١٨/٢/٢٠٢٦ جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً لأحكامه.

البند الثانى

- يتم تنفيذ الأعمال طبقاً لأمر الاسناد وملحق المرفق بأمر الاسناد رقم (٧) بتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٦ .

البند الثالث

أقر الطرف الثانى بأن الغرض من هذا العقد هو تقديم خدمة **أعمال رفع كفاءة بنادى اكتوبر الرياضى ٢** بما يشمله ذلك من توفير العناصر اللازمة ووفقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق هذا الغرض.

ويتعين على الطرف الثانى مراعاة كافة القوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة بالخدمة محل التعاقد سواء كانت سابقة أو لاحقة على إبرام العقد.

البند الرابع

أ - يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بتنفيذ (الأعمال موضوع هذا العقد) المحددة تفصيلا بكراسة الشروط المرفقة بأمر الإسناد للشروط والرسومات الملحقة والتي تعتبر جميعها جزء لا يتجزأ منه وبقيمة إجماليه قدرها **بمبلغ (٥,٨٨١,٦٨٥ ج) فقط خمسة مليون ثمانمائة واحد وثمانون ألف وستمائة خمسة وثمانون جنيه لا غير)** شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة.
ب - لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي فروق أسعار خلال فترة تنفيذ العقد ولو كانت بقرارات سيادية.
ج - الأسعار (شاملة) الضريبة علي القيمة المضافة.
د – أسلوب السداد :- بموجب مستخلصات طبقاً لما تم تنفيذه علي الطبيعة.

البند الخامس

وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناءً عليها ، تكون مدة تقديم الخدمة محل هذا العقد (شهرين) تبدأ من تاريخ .... وتنتهى فى ....

(إذا كانت شروط الطرح قد أجازت مد مدة العقد يكون البند على النحو التالى وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

يجوز مد مدة هذا العقد بما لا يجاوز الحد الأقصى المحدد لها وفقاً للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك بموجب طلب كتابى يُرسل من الطرف الأول للطرف الثانى بخطاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد وذلك قبل انتهاء مدة العقد بـ................. على الأقل .

ويشترط للمد أن تسمح شروط الطرح بذلك، وأن يكون الطرف الثانى قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على العقد وأى تعديل كتابى طرأ على بنوده.

وعلى الطرف الثانى الرد على الطرف الأول خلال مدة لا تجاوز................. من تاريخ استلامه طلب المد، ويعتبر عدم رده خلال تلك المدة قبولاً منه بمد مدة العقد دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار.

البند السادس

يسدد الطرف الثانى مبلغاً إجمالياً قدره (٢٩٤,٠٨٤ج) فقط ومقداره (مائتان أربعة وتسعون ألف وأربعة وثمانون جنيها لا غير) بما يعادل نسبة (٥%) من إجمالى هذا العقد كتأمين نهائى وذلك من خلال (نظم السداد الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية / بخطاب الضمان بحساب الطرف الأول رقم .... بنك................./ خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول فى الوقت المحدد للسداد / خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف لدى إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة بموجب خطابها رقم................. بتاريخ .... المقدم في الوقت المحدد للسداد) ويظل هذا التأمين سارياً طوال مدة تنفيذ العقد.

البند السابع

قام الطرف الأول بصرف دفعة مقدمة للطرف الثانى من خلال نظم السداد الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية بمبلغ إجمالى وقدره (.................) فقط ومقداره (.................)

بما يعادل نسبة (%) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد صادر من بنك وغير مقترن بأى قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما.

يلتزم الطرف الثانى فى حالة صرفه لدفعة مقدمة بسداد قيمة الفوائد على هذه الدفعة طبقاً لسعر الائتمان المعلن من البنك المركزى فى حالة تأخره فى التنفيذ طبقاً للمدة التنفيذية المعتمدة والملزمة للطرفين وذلك من تاريخ بداية التأخير وحتى تاريخ استهلاك الدفعة المقدمة.

البند الثامن

يلتزم الطرف الثانى بتقديم الخدمة محل هذا العقد أعمال رفع كفاءة بنادى اكتوبر الرياضى ٢ وعنوانه مقرها قطعة ٣٣ – المجاورة ٢ – الحى ١ / قسم مدينة بدر / القاهرة على أن يتم ذلك خلال مدة شهرين تبدأ من...٢٠٢٦/٢/٢... اليوم التالى لإخطاره بأمر الاسناد رقم(......١٧.....) ويتعهد بالاستمرار فى تنفيذها حتى تمام الانتهاء منها، كما يتعين عليه توفير جميع العناصر اللازمة للتنفيذ فى التوقيتات المناسبة وإذا تأخر في بدء تنفيذ التزاماته عن الموعد سالف البيان يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة بالبند السابع والعشرون من هذا العقد.

- **إذا كان تقديم الخدمة محل التعاقد على مراحل يكون البند على التالى وتستكمل البيانات المطلوبة فيه:**

يلتزم الطرف الثانى بتقديم الخدمة محل هذا العقد بـ أعمال رفع كفاءة بنادى اكتوبر الرياضى ٢ وعنوانه مقرها قطعة ٣٣ – المجاورة ٢ – الحى ١ / قسم مدينة بدر / القاهرة على أن يتم ذلك خلال مدة شهرين تبدأ من.............. اليوم التالى لإخطاره بأمر الاسناد رقم (..١٧..) ويتعهد بالاستمرار فى تنفيذها حتى تمام الانتهاء منها، كما يتعين عليه توفير جميع العناصر اللازمة للتنفيذ فى التوقيتات المناسبة، وطبقاً للبرنامج الزمني التالي، وإذا تأخر في بدء تنفيذ التزاماته عن المواعيد المحددة بهذا البرنامج يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة بالقانون (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

م	بيان	التاريخ	المكان
......	....	....	....
......	....	....	....

البند التاسع

١- إلتزامات الطرف الثانى:

أ- تقديم التصميمات والرسومات الهندسية التنفيذية والتفصيلية لاعتمادها من الطرف الأول واعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

ب- نقل المعدات التنفيذية إلي موقع العمل.

ج- سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية خلال فترة تنفيذ المشروع.

د- التأمين ضد المخاطر علي جميع الأعمال التي تنفذ بالموقع

هـ- التحرى عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات بكراسة الشروط وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بالجدول ملزمة للطرف الثاني أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأي سبب ولا يكون للطرف الثانى حق طلب مبالغ إضافية أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية.

و- عمل جسات للتربة في الموقع ويلتزم بأن بنود الحفر المدرجة بالمقايسة هي حفر بجميع أنواع التربة وليس له الحق في المطالبة بأي مبالغ إضافية عن ذلك.

ز- استخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لإعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة الواقع في نطاقها العملية محل التعاقد.

ح- يلتزم الطرف الثاني بتعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ والمعينة من الطرف الأول.

٢- إلتزامات الطرف الأول:

أ- توفير المساحة المناسبة للطرف الثانى وذلك لزوم تجهيزات الموقع وتوفير سهولة الدخول والخروج من الموقع.

ب- توفير مصادر الخدمات بالموقع (مياه / قوي كهربائية / مصادر صرف صحي /..إلخ) اللازمة للعمل

بالموقع وطبقا لمطالب الطرف الثاني وعلي أن يقوم الطرف الثاني بسداد قيمة الخدمات المقدمة.

ج- استخراج التصاريح اللازمة للعمل بالموقع.

د - إخطار مديرية القوي العاملة بالمحافظة الواقع في نطاقها العملية محل التعاقد بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة.

يجب على الطرف الثانى أن يؤدى التزاماته التعاقدية بكل دقة ومهنية وباتباع الممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وخطة العمل المقررة فى هذا الشأن، وأن يتبع أحكام القوانين المعمول بها والقواعد والأصول الفنية، وأن يتقيد بالتوجيهات والتعليمات التى يصدرها إليه الطرف الأول أو من يمثله أو من ينوب عنه، ويحافظ على ما يوفره له الطرف الأول لاستخدامه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن يلتزم بالنزاهة والشفافية اثناء تنفيذ العقد، كما يلتزم بتجنب تعارض المصالح فى المهام التى سوف يقوم بها ومهامه الأخرى أو سابق تعاملاته مع الطرف الأول أو غيره وطبقاً للاشتراطات والمتطلبات الواردة بكراسة الشروط والتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق الغرض من هذا العقد ؛ وأن يراعى الممارسات الإدارية الجيدة وأن يقوم في كل ما له علاقة بهذا العقد بتقديم النصائح الأمينة وأن يدعم فى كل وقت ويحمى مصالح الطرف الأول فى التعاملات مع غيره.

البند العاشر

يحظر على الطرف الثانى والعاملين لديه إجراء أى ارتباط مع الغير أو الانخراط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أى من الأعمال أو الأنشطة التى تتعارض مع تنفيذه لالتزاماته التعاقدية أو الأعمال الموكلة إليه بمقتضى هذا العقد، أو استغلال ما وفره له الطرف الأول لاستخدامه فى تنفيذ محل هذا العقد بأى نوع من أنواع الاستغلال أو الاستخدام، وفى حالة مخالفة الطرف الثانى لأى من ذلك فيحق للطرف الأول فسخ العقد.

البند الحادى عشر

على الطرف الثانى أن يُقدم للطرف الأول الخدمة محل هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وأن تكون معبرة ومحققة لمتطلبات الطرف الأول بما فى ذلك كافة المخرجات والمعالجات والمقترحات والتوصيات أو غير ذلك مما يقدمه الطرف الثانى للطرف الأول، ويلتزم الطرف الأول بمراجعة واعتماد الاعمال في المواعيد المحددة حال مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها وفقاً للتالي:

م	بيان المخرج المطلوب من الطرف الثاني
......	....

البند الثانى عشر

يضمن الطرف الثانى الأعمال محل العقد لمدة .... من تاريخ قبول الأعمال واستلامها، وذلك دون الإخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدنى أو أى قانون أخر ، ويعتبر الطرف الثانى مسئولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد، فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته، وإذا قصر فى إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثانى وتحت مسئوليته.

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثانى بحق الطرف الأول فى أن يقوم بنفسه أو بواسطة أى شخص أو جهة يحددها الطرف الأول فى المراجعة أو التفتيش أو التحقق من مستوى تنفيذ الطرف الثانى لالتزاماته التعاقدية فى أى وقت دون حاجه إلى إخطار أو إذن مسبق.

وفى حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثانى لالتزاماته يحق للطرف الأول توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البند السابع والعشرون من هذا العقد.

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول بأن يُسدد إلكترونياً للطرف الثانى كل (شهر / ثلاثة أشهر/ سنة ....) قيمة ما يستحقه عن الخدمات المؤداه فعلياً خلال مدة لا تجاوز (٣٠) يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وذلك على حسابه رقم.......................... بنك...........................

وفى حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة فى المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدى للطرف الثانى ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثانى مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند الخامس عشر

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للطرف الأول أن يعدل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (٢٥%) من كمية كل بند بذات الشروط والاسعار دون أن يكون

للطرف الثانى الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة، ووجود الاعتماد المالى اللازم، وأن يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد والتى لا يدخل فيها مدة الضمان، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطاؤه، وأن تعدل مدة هذا العقد إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص وذلك إعمالاً لحكم المادة (٤٦) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه.

البند السادس عشر

جميع ما ينتج عن هذا العقد والذى قدمه الطرف الثانى لأجل تنفيذ التزاماته التعاقدية يعد ملكاً خالصاً للطرف الأول بما في ذلك كافة الحقوق بأنواعها المختلفة، ولا يحق للطرف الثانى استخدامه إلا فيما له علاقة بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ويتحمل الطرف الثانى جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أى حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو غير ذلك من ادعاءات.

البند السابع عشر

يجوز للطرف الثانى أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن ممن تتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما يسند إليهم من بنود ، وتم قبولهم من الطرف الأول ، ويجوز للطرف الثانى أن يقوم بتغيير من أسند إليهم بعض بنود من الباطن إذا وجد مبررات لذلك شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن يوافق عليه الطرف الأول ، ويظل الطرف الثاني دون غيره مسئولاً أمام الطرف الأول عن تنفيذ العقد ، كما يلتزم باطلاع من أسند إليهم بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد وذلك التزاماً بحكم المادة ٢٥ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادتين ٥٦،٥٧ من لائحته التنفيذية.

البند الثامن عشر

كلف الطرف الأول السيد اللواء أح / أمجد محمد عبد ربه بصفته مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة مسئولاً عن إدارة هذا العقد رقم ....١٧ الصادر بتاريخ [illegible] مسئولاً عن إدارة هذا العقد.

البند التاسع عشر

يُسأل الطرف الثانى عن أية مخالفات تقع لأحكام القوانين واللوائح أو عن سلامة محل هذا العقد ولا يجوز له أو الغير الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو غير ذلك، ويلتزم الطرف الثانى على نفقته بإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ التزاماته التعاقدية بشكل مستمر وبمعدلات الأداء المتفق عليها.

البند العشرون

أقر الطرف الثانى بأنه عاين موقع تنفيذ محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة قانوناً، ومتفهم لظروف التنفيذ ذات الصلة وقبل المخاطر المتصلة بها وأنه قبل تنفيذ التزاماته التعاقدية بهذا الموقع وبحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو أى عيب خفى أو غير ذلك.

البند الحادى والعشرون

إذا تأخر الطرف الثانى فى تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجه عن ارادته يجوز للطرف الأول اعطائه مهلة بما لا يجاوز .... من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفى حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقاً للآتي:..............................

ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثانى بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب التأخير.

البند الثانى والعشرون

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسه وفى المواعيد المحددة وفقاً للمواصفات والشروط المتعاقد علي أساسها ، ولا يجوز له المتنازل عن ذلك الغير كليا أو جزئياً ، ومع ذلك يجوز له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل الطرف الأول لأحد البنوك أو الشركات المالية الغير مصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية الطرف الثانى عن تنفيذ العقد وبما يكون للطرف الأول قبله من حقوق، وفى حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجه لإتخاذ أية إجراءات او انذار أو تنبيه، فضلاً عن حقه في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه.

البند الثالث والعشرون

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائيه ضده فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، أو فى جرائم التهرب الضريبى، أو الجمركى.

البند الرابع والعشرون

يلتزم الطرف الثانى والعاملين لديه بالمحافظة علي سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أياً كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاؤه أو انهاؤه أو فسخه وبعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالا جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة فى هذا الشأن.

البند الخامس والعشرون

يتحمل الطرف الثانى كافة الضرائب والرسوم وغيرها التى تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها على أن يلتزم بمواعيدها المحددة قانوناً.

البند السادس والعشرون

أتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفى حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته واتخاذ الإجراءات الآتية:

١- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.

٢- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأى.

٣- تسوية الخلاف الذى نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أى أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.

وفى جميع الحالات يلتزم طرفى التعاقد بالاستمرار فى تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

البند السابع والعشرون

فى حالة إخلال الطرف الثانى بأى شرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثانى وفى الحالتين يكون التأمين النهائى من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثانى لديه، وفى حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثانى قضائيا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى، ولا يحق للطرف الثانى المطالبة باسترداد ما سبق سداده من الطرف الأول.

- كما يحق للطرف الأول توقيع الجزاءات المبينة بالجدول التالى على الطرف الثانى وذلك متى تحققت المخالفات قرين كل منها:

م	المخالفة	الجزاء
.....	....	....

البند الثامن والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائيا فى الحالات الآتية:

١- إذا تبين أن الطرف الثانى استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول أو في حصوله على العقد.

٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثانى.

٣- إذا أفلس الطرف الثانى أو أعسر.

البند التاسع والعشرون

تسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد كما تسرى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات وأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى ١٣٦٦ لسنة ٢٠٠٣ و٤٩٧ لسنة ٢٠٠٥، وذلك حال سريان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على العقد.

البند الثلاثون

١- فى حالة ما إذا كان الطرف الثانى شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتباريا خاصاً يكون النص على النحو التالي :
  - تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ على تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد.

٢- فى حالة ما إذا كان الطرف الثانى شخصاً اعتبارياً عاماً يكون النص على النحو التالي :
  - تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد.

البند الحادى والثلاثون

يعد الطرف الأول تقييم دورى لأداء الطرف الثانى وعلي مدار فترة تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، ويتم توثيق هذا الأداء أولاً بأول وحتى انتهاء التعاقد، ويلتزم الطرف الأول بنشر هذا التقييم على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر بيانات الطرف الثانى ومستوى أداءه ومدى التزامه بشروط التعاقد، وغيرها من بيانات ذات صلة بالتنفيذ، ويحتفظ الطرف الأول بأصل التقييم بملف العملية.

البند الثانى والثلاثون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع والمراسلات والإعلانات والإخطارات التى توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجه لكل آثارها القانونية وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه اخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلته وإعلاناته وإخطاراته على العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

البند الثالث والثلاثون

١. يمنع(نشر/ تداول أي بيانات/ معلومات) تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو التراسل سواء (مرئية – مسموعة – مقروءة – إلكترونية) إلا بعد الحصول علي إذن كتابي من الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

٢. عدم تدوين أي معلومات / بيانات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها علي أجهزة الحاسب الآلي الشخصي (اللاب توب) أو الأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية) وخاصة التي تتصل بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) .

٣. فى حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين (قيادات – هيئات – إدارات) القوات المسلحة لاغياً من تلقاء نفسه مع إلغاء قيد الشركة من سجل الموردين / المقاولين لدي وزارة الدفاع ويعتبر توقيع مالك الشركة/ رئيس مجلس الإدارة / الشخص المفوض عن الشركة علي التعاقد بمثابة إقرار منه بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الآثار المترتبة علي الإلغاء.

البند الرابع والثلاثون

التحويل البنكى :

يقر الطرف الثانى بقبوله تحويل مستحقاته على حسابه بالبنك الخاص به رقم (....) وأن هذا الحساب هو الوحيد ومطابق للسمة التجارية الخاصة به من واقع الموافقة الأمنية كما أنه يقر بصحة البيانات المدونة بنموذج التحويل.

البند الخامس والثلاثون

١. التزام الشركة بتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين بها من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من الإصابات الجسدية والوبائية أو حوادث الوفاة للعمال أو أى شخص أخر أو الإضرار بممتلكات الدولة أو الفرد.

٢. استعداد الشركة فى أى وقت لاستقبال لجان مرور من القوات المسلحة للتأكد من تنفيذ التعليمات الاحترازية لمواجهة الظروف الوبائية وتأمين العمالة ضد أى إصابات أو حوادث.

٣. قبول خصم نسبة (١٪) من إجمالى التعاقد نظير مخالفة التعليمات الاحترازية.

البند السادس والثلاثون

الضرائب والدمغات : يتحمل الطرف الثاني كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها اما بالنسبة للدمغات المستحقة لكلاً من نقابة المهن (الهندسية / التطبيقية / مصممي الفنون التطبيقية) يلتزم الطرف الثاني بسدادها بمعرفته إلي النقابة المختصة علي أن يتم موافاة الطرف الأول بما يفيد السداد متي توافرت بشأنها الشروط المقررة قانوناً للخصم والسداد وحال عدم استحقاق الدمغة فعلي الطرف الثاني أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية .

ويجوز قيام الطرف الأول بخصم دمغات النقابات المشار إليها من مستحقات الطرف الثاني بناء علي طلب كتابي منه في هذا الشأن يقر بكامل إرادته الحرة المنفردة ودون أي إذعان من الطرف الأول بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبوله الخصم من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول .

البند السابع والثلاثون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ سلمت إحداها إلى الطرف الثانى، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الأول

الإسم: لواء أ.ح / أمجد محمد عبد ربه

الصفة:مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة

التوقيع:........................

التاريخ:........................

الطرف الثانى

الإسم:

الصفة :مالك الشركة ورئيس مجلس الإدارة

التوقيع:........................

التاريخ: ....